

1501174-86.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOVANE VIEIRA BATISTA

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

JOVANE VIEIRA BATISTA, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 1º de novembro de 2019, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1501174-86.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501174-86.2019.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOVANE VIEIRA BATISTA

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

JOVANE VIEIRA BATISTA, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 1º de novembro de 2019, por volta de 21h20, na Avenida Roberto Douglas, nº 442, bairro Vila Angelina, nesta cidade e Comarca de Cruzeiro/SP, trazia consigo, nas proximidades de estabelecimento de ensino "Escola Municipal Dalila Figueiras Pinto" e de quadra poliesportiva, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 01 (um) invólucro acondicionando "lança perfume" com volume líquido de 50 ml, 28 (vinte e oito) porções de cocaína, perfazendo a massa bruta de 39,1g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (fls. 157) e apresentou defesa preliminar (fls. 127/128).

A denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2020 (fls. 131) e o réu citado (fls. 186).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 253/256).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 266/269).

A Defesa pediu a desclassificação do delito para o crime previsto no Art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a fixação das penas nos mínimos legais, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação do redutor presente no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação do regime prisional inicial aberto (fls. 260/263).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, nas condições de data e local acima mencionadas, policiais militares realizam diligências pelo local, conhecido pela incidência de tráfico de drogas, e avistaram o acusado mexendo em algo próximo ao muro de um campo de futebol.

Ato contínuo, o réu começou a caminhar apressadamente e, ao perceber a abordagem, lançou algo ao solo.

Posteriormente, os policiais militares identificaram que o material dispensado se tratava de 05 (cinco) invólucros que continham cocaína, bem como, ao retornarem ao local que o acusado estava, localizaram 28 (vinte e oito) porções de cocaína.

Durante busca pessoal, foi localizado na posse do réu um invólucro contendo a substância popularmente conhecida como “lança perfume”, além da quantia de R\$ 72,00 (setenta e dois reais) e um aparelho celular.

A forma como estava acondicionada a droga, a quantidade apreendida e as circunstâncias em que se deu o flagrante, são circunstâncias que estão a indicar, com a segurança necessária, que o entorpecente se destinava ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudos de constatação provisória (fls. 19/21 e 23/25), laudo pericial com croqui (fls. 62/65), exame químico toxicológico (fls. 79/82 e 99/102) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu negou os fatos. Disse que, um pouco antes da abordagem, estava em uma festa, no bairro Jardim Paraíso, e indagou dos colegas onde conseguiria adquirir drogas, sendo que se deslocou ao local indicado por eles e manteve contato com um traficante, mas, ao se agachar para pegar a droga, foi abordado pelos policiais, sendo que possuía 01 (um) frasco de lança-perfume, destinado ao seu consumo, e R\$ 72,00 (setenta e dois reais). Disse que ficou com medo da situação e, por isso, dispensou 05 (cinco) pinos de cocaína ao chão, que havia pagado R\$ 35,00 (trinta e cinco reais). Negou a propriedade dos 28 (vinte e oito) pinos de cocaína apreendidos (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 253/256).

O policial militar Leonardo Rodrigues Craveiro relatou que estava em patrulhamento por aquele bairro, em atendimento a outra ocorrência, quando avistou uma pessoa atrás de um muro, situada em um campo de futebol, agachada e mexendo em algo.

Esclareceu que o bairro era conhecido nos meios policiais pela exploração do tráfico de drogas e, por conta disto e da atitude suspeita, achou por bem abordar a referida pessoa. Disse que, antes da abordagem, o acusado dispensou 05 (cinco) microtubos com substância branca análoga à cocaína e, em poder dele, havia 01 (um) aparelho celular, R\$ 72,00 (setenta e dois reais) e 01 (um) saco plástico contendo “lança-perfume”. Afirmou que, em diligências até o muro onde o acusado se encontrava, localizou 28 (vinte e oito) microtubos com a mesma substância e similares àqueles dispensadas pelo réu. Disse que o réu negou a propriedade das drogas, esclarecendo que não residia naquele local e estava apenas de passagem para visitar uma tia, além de que “lança-perfume” era destinado ao seu consumo. Informou

que não conhecia o réu (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 253/256). Essas são as provas e, de sua análise, possível, tão somente, a conclusão de que parcela da droga pertencia ao réu, o que foi por ele admitido.

Bem verdade que, a não ser pela apreensão das substâncias entorpecentes, nada mais se apurou a respeito do tráfico.

O réu negou que estivesse comercializando drogas, admitindo, unicamente, a propriedade de cinco porções de cocaína e do frasco contendo lança-perfume, esclarecendo sua condição de vício.

Ressalte-se que, a bem da verdade, pela quantidade apreendida e no contexto que os fatos se deram, não se poderia descartar a possibilidade do tráfico, mas também é fato que não se pode desmerecer a justificativa ofertada pelo réu.

Ademais, não se está a duvidar da versão trazida pelo agente policial, que além de estar alinhada àquela narrada em solo policial, também goza de presunção de veracidade.

Entretanto, é preciso destacar que a residência do acusado é distante do local da apreensão e não há nenhuma informação nos autos de que no aparelho celular dele havia conversas atinentes ao tráfico, além da informação de ele sequer era conhecido dos meios policiais.

Assim, frente a tal quadro, a desclassificação da conduta delituosa para o porte de drogas para uso próprio é a medida que se mostra mais justa.

Com efeito, não se está afirmando que as drogas não eram destinadas à venda, mas sim que, pelas provas produzidas, não se pode afirmar seguramente que seria.

No caso, a dúvida que ecoa do quadro probatório desenhado nos autos favorece ao acusado, evidenciando a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 como a solução mais justa a ser adotada.

Parcialmente procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

O acusado é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes, considerada a acepção jurídica dos termos, motivo pelo qual se tem como suficiente para reprimir e prevenir a conduta delituosa a imposição da pena de advertência sobre os efeitos decorrentes do uso de drogas.

Não obstante, operada a desclassificação, tem-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, isso porque o prazo é de 02 (dois) anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa (fls. 05), conforme preceitua o art. 30 da Lei nº 11.343/06 e art. 115 do Código Penal, tendo iniciado a contagem com o recebimento da denúncia, em 03 de fevereiro de 2020 (fls. 131), escoado em 02 de fevereiro de 2021, ressaltando que, no interregno, não houve causa de suspensão ou interrupção da contagem do respectivo prazo.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR JOVANE VIEIRA BATISTA, portador da cédula de identidade R.G. nº 59.798.558 SP, filho de Jair Batista e de Vanda de Fátima Vieira, como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06, a pena de advertências sobre os efeitos decorrentes do uso de drogas; entretanto, operada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, fazendo-o com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, c.c. o art. 30 da Lei nº 11.343/06 e art. 115 do Código Penal.

Transitada em julgado e feitas as comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Aguarde-se pelo prazo de 60 (sessenta) dias manifestação do interessado a respeito do valor e objetos apreendidos, mas decorrido o prazo in albis, transfira-se valor ao Fundo Penitenciário Estadual, na forma prevista no art. 345 do Código de Processo Penal, consoante disposto no art. 483, Sub. III, das N.S.C.G.J., e destruam-se os objetos, haja vista se enquadrarem no conceito de bem antieconômico, conforme disposto na Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 21 de março de 2022.

Claudionor Antonio Contri Junior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA